

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2337/2532

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 180

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิน สวัสดิ์ โลหะ กิจ

นาย สุรพงษ์ ทัศนแสงสุรย์

โจทก์

จำเลย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนการซื้อสองสถานกับวันนัดสืบพยานและนัดฟังคำพิพากษา ดังนี้ จำเลยอาจยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การได้ก่อนศาลพิพากษา.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คจำนวน 4 ฉบับ จำนวนเงิน 191,220 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับเป็นเงิน 13,965 บาท

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบ เช็คทั้ง 4 ฉบับ ตามที่โจทก์ฟ้องเป็นเช็คที่มูลหนี้ได้ระงับสิ้นแล้ว โจทก์ได้ฟ้องจำเลยโดยอาศัยเช็คทั้ง 4 ฉบับต่อศาลอาญา ในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ศาลวินิจฉัยว่า โจทก์จำเลยไม่มีมูลหนี้ต่อกัน พิพากษาให้ยกฟ้องเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2529 ตามคดีหมายเลขแดงที่ 1694/2529 โจทก์จึงไม่มีสิทธินำเช็คทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวมาฟ้องเพื่อเรียกร้องเอาเงินและคิดดอกเบี้ยจากจำเลย

ในวันนัดชี้สองสถาน วันที่ 16 มีนาคม 2530 ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า เชื้อคพิพาททั้ง 4 ฉบับ ตามฟ้องมีมูลหรือไม่โดยให้จำเลยเป็นฝ่ายน_สืบก่อน รุ่งขึ้นวันที่ 17 มีนาคม 2530ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องทำการสืบพยาน จึงให้เพิกถอนรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2530 และให้งดสืบพยาน กับให้นัดฟังคำพิพากษาวันที่ 16 เมษายน 2530 เวลา 10นาฬิกา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 191,220 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามต้นเงินในเช็คแต่ละฉบับนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเช็คฉบับนั้น ๆ เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินแก่โจทก์เสร็จ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องรวมกันแล้วต้องไม่เกิน13,965 บาท ตามที่โจทก์ขอ และให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาว่า ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานนั้นไม่ชอบเพราะจำเลยมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การได้ก่อนวันสืบพยานว่าโจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาททั้ง 4 ฉบับ มาจากผู้ทรงคนก่อนด้วยคบคิดกันฉ้อฉล พิเคราะห์แล้ว ข้อกฎหมายดังกล่าวจำเลยได้ยกขึ้นอ้างอิงในการยื่นอุทธรณ์และกล่าวไว้ชัดแจ้งในอุทธรณ์แล้วแต่ศาลอุทธรณ์มิได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัยให้ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่จำต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยอีก ศาลฎีกาเห็นว่าแม้คำสั่งศาลชั้นต้น ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม 2530 ที่ให้เพิกถอนรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวัน

ที่ 16 มีนาคม 2530 นั้น เป็นการเพิกถอนการชี้สองสถานกับวันนัดสืบพยานเสีย
ทั้งหมด เพราะศาลชั้นต้นมิได้ชี้ขาดตัดสินคดีไปตามประเด็นข้อพิพาทที่กำหนดไว้
แต่ก็ปรากฏว่านายจำเลยได้รับหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นไว้แต่วันที่
23 มีนาคม 2530 โดยศาลชั้นต้นได้แจ้งคำสั่งในหมายนัดนั้นด้วยว่าศาลยกเลิก
กระบวนการพิจารณาลงวันที่ 16 มีนาคม 2530 และให้งดสืบพยานโจทก์จำเลย กับได้
นัดฟังคำพิพากษาวันที่ 16 เมษายน 2530 เวลา 10 นาฬิกาซึ่งจำเลยอาจยื่นคำร้อง
ขอแก้ไขคำให้การได้ก่อนศาลพิพากษา แต่จำเลยไม่ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การ
เข้ามา ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยาน จึงไม่ได้ทำให้จำเลยเสียเปรียบ
ดังที่จำเลยฎีกา..."

พิพากษายืน

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ